

Ohne Ausweis droht die Abschiebung Jamar A., Pflegehelfer im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg, lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Weil er seit einem J....

Ohne Ausweis droht die Abschiebung; Jamar A., Pflegehelfer im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg, lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Weil er seit einem Jahr vergeblich auf einen Pass wartet, soll er nach Ägypten abgeschoben werden obwohl er im Herbst eine Ausbildung beginnen möchte

taz, die tageszeitung

Dienstag 21. April 2020

Copyright 2020 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: NORD AKTUELL; S. 25

Length: 840 words

Byline: Alina Götz

Highlight: Jamar A., Pflegehelfer im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg, lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Weil er seit einem Jahr vergeblich auf einen Pass wartet, soll er nach Ägypten abgeschoben werden obwohl er im Herbst eine Ausbildung beginnen möchte

Body

Von Alina Götz

Jamar A. droht die Abschiebung. Denn der 22-jährige Pflegehelfer aus Bad Segeberg, der seit sieben Jahren in Deutschland lebt, kann sich nicht ausweisen. Dies ist aber Voraussetzung, um eine Ausbildungsduldung zu erhalten, erklärt sein Anwalt Björn Stehn. Jamar würde gerne die dreijährige Pflegeausbildung beginnen. Sein Arbeitgeber, der Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein, befürwortet das.

Diese Situation betrifft viele junge Erwachsene, sagt Stehn, gerade diejenigen aus nordafrikanischen Ländern, wo die Chancen auf Asyl gering sind wie Ägypten, wo Jamar herkommt. Sie integrieren sich zum Teil gut und scheitern dann daran, dass sie ihre Identität nicht nachweisen können. Gerade wenn Menschen minderjährig flüchten, hätten diese aber oft keine Dokumente, weiß Stehn. Ohne Pass werde aber keine Arbeitserlaubnis erteilt, insbesondere keine Ausbildungsduldung.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte Jamars Asylantrag ab, weil Ägypten als sicheres Herkunftsland bewertet wird, erklärt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreis Segeberg. Verfolgungsrelevante Fluchtgründe lagen nicht vor. Das Verwaltungsgericht habe die Ablehnung im Januar 2020 bestätigt. Wie es weitergeht, sei nun unter anderem vom Nachweis rechtlicher Tatbestände und der Erfüllung persönlicher Mitwirkungspflichten abhängig. Eine Entscheidung kann im Moment noch nicht getroffen werden.

Momentan habe Jamar eine Aufenthaltsgestattung und dürfe arbeiten, sagt Stehn. Er müsse jetzt versuchen, einen Pass zu bekommen. Diesen habe er bereits vor einem Jahr beantragt. Gerade in Ägypten dauere dies aber sehr

Ohne Ausweis droht die Abschiebung Jamar A., Pflegehelfer im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg, lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Weil er seit einem J....

lang. Die Botschaft müsse den Pass direkt in Ägypten beantragen, wo oft sehr lange bürokratische Verfahren warten. Das kann sich ein, eineinhalb Jahre hinziehen.

In Ägypten müsste Jamar seinen Wehrdienst antreten. Diesen wolle er aber nicht absolvieren. Da es dort keine Chance auf Verweigerung gibt, drohe ihm eine Gefängnisstrafe. Er ist mit 15 Jahren hierher gekommen, um ein besseres Leben zu haben. In Ägypten habe er keine Zukunft, sagt Stehn, ihm drohe ein Ausschluss aus der Gesellschaft.

In Deutschland dagegen arbeitet Jamar als Pflegehelfer im Rehabilitations- und Pflegebereich des Psychiatrischen Krankenhauses in Rickling, sagt Regina Rocca, Sprecherin des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein. Seine Pflegedienstleiterin schätzt seine gute Arbeit und hält ihn für sehr geeignet für die dreijährige Pflegeausbildung. In Zeiten des Pflegenotstands, der sich gerade jetzt während der Coronapandemie deutlich zeigt, ein Glücksfall.

Wenn der Betroffene eine Ausbildungsduldung bekommt, setzt das voraus, dass eine Identitätsklärung stattgefunden hat, weiß auch Martin Link. Dafür müsse aber nicht zwingend ein Pass her, so der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein weiter, es reiche auch ein anderes anerkanntes Dokument wie eine Geburtsurkunde oder eine Zeugenaussage. Im Kreis Segeberg sei die Ausländerbehörde aber besonders restriktiv. Die hat eine eigene politische Auffassung, wie mit Ausreisepflichtigen umzugehen sei.

Vergleicht man die Zahlen der Abschiebungen von 2018 und 2019, so fällt auf, dass diese in Schleswig-Holstein um 16,6 Prozent auf 457 Abschiebungen in 2019 gestiegen ist. Spitzenwert im Bundesdurchschnitt. Auch die Zahl der Ausreisepflichtigen ist gestiegen um 17 Prozent auf über 10.000 Menschen. Das deutet darauf hin, dass für Behörden der Vollzug von Maßnahmen wichtiger ist als eine konstruktive Anwendung des Aufenthaltsgesetzes, sagt Link.

Eigentlich wolle man mit der Ausbildungsduldung gerade jungen Leuten ermöglichen, hierzubleiben und eine Ausbildung zu machen, so Anwalt Stehn. Ob in Schleswig-Holstein strukturelle Probleme bei der Anwendung des Aufenthaltsgesetzes herrschen, kann er nicht beurteilen. Dafür habe ich hier zu wenig Fälle. In Hamburg, hier sitzt seine Kanzlei, verfolge man aber eher eine konstruktive politische Linie.

Seit Januar räumt das Gesetz einen Spielraum zur Ausbildungsduldung ein, erklärt Stehn. Wenn man nachweisen kann, dass man alles getan hat, einen Pass zu bekommen, kann man trotzdem eine Ausbildungsduldung erhalten. Sofern die Ausländerbehörde davon überzeugt ist, dass es nicht an Jamar selbst liegt, dass der Pass nicht vorliegt. Wenn nicht, sei ein Antrag bei der Härtefallkommission des Landesinnenministeriums der nächste Schritt.

Für Jamar wäre es das Beste, wenn das Asylverfahren weiterläuft, bis er sich erfolgreich auf einen Ausbildungsplatz beworben hat. Dann kann die Arbeitserlaubnis gewährt werden. Er könnte die Ausbildung beginnen und müsste weiter auf das Ergebnis warten.

Der Fall von Jamar provoziere großes Unverständnis auf allen Seiten, so Link. Nach der aktuellen Rechtslage sei es vollkommen unnötig, so zu verfahren. Dieses Verhalten beschäftigt alle möglichen Instanzen, das ist unnötig, sagt Link. Ich gehe davon aus, dass der Fall spätestens von der Härtefallkommission eingefangen wird.

In Ägypten droht Jamar ein Ausschluss aus der Gesellschaft

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Ohne Ausweis droht die Abschiebung Jamar A., Pflegehelfer im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg, lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Weil er seit einem J....

Subject: EINWANDERUNG (90%); BEWILLIGUNGEN (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); POLITISCHES ASYL (78%); GERICHTSPROZESSE (77%); PERSONALWIRTSCHAFT (77%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (77%); ZEUGEN (74%); RECHTSANWÄLTE (72%); GEFÄNGNISSTRAFEN (68%); GERICHTSHÖFE (68%); CORONAVIRUS COVID-19 (62%); PANDEMIEN (62%)

Industry: KRANKENHÄUSER (78%); PSYCHIATRISCHE KLINIKEN (73%); RECHTSANWÄLTE (72%)

Geographic: SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (94%); ÄGYPTEN (91%); DEUTSCHLAND (90%); NORDAFRIKA (73%)

Load-Date: April 20, 2020

End of Document